நோக்கம் நிறைவேறியவுடன் அந்நிறுவனம் கலைக்கப்படும். பங்குதாரர்களின் வாழ்வு முடிவுற்றாலும் நிறுமத்தின் ஆயுள் நீட்டிக்கும். பங்குதாரர்களின் நொடிப்புநிலை, செயல்திறன் இழப்பு, மனச் சமநிலை இழப்பு போன்ற நிகழ்வுகள் நிறுமத்தின் ஆயுளைப் பாதிக்காது.

iv. தனிப்பட்ட சொத்து

நிறுமம் என்பது சட்டபூர்வத் தனிநபர் தன்மையைப் பெற்றுள்ளது. நிறுமம் தனது பெயரில் சொத்துக்கள் வாங்கலாம், விற்கலாம். உறுப்பினர்கள் நிறுமச் சொத்தின் மீது யாதொரு உரிமையும் கொண்டாட முடியாது.

v. பங்குகளின் மாற்றியல்பு

பொது நிறுமங்களின் பங்குகளை மாற்றுவது எளிதானது, தேவைப்படும் பொழுது பங்குகளை விற்கலாம். பங்குதாரர் ஒருவர் தனது பங்குகளை மற்றொருவருக்கு மாற்றம் செய்யும் பொழுது மாற்றம் பெறுபவர் பங்குகள் தொடர்பான அனைத்து உரிமைகளையும் பெறுகிறார்.

vi. பொது முத்திரை

நிறுமம் என்பது ஓர் செயற்கையான நபர். சட்டத்தால் உருவாக்கப்பட்ட நபர். ஆனால் கண்ணால் காண இயலாது. எனவே பத்திரங்களில், ஒப்பந்தங்களில் நிறுமம் கையொப்பமிட முடியாது. இயக்குநரவை மூலமாகவே நிறுமத்தின் அனைத்துச் செயல்களும் நடைபெறுகிறது. பொதுமுத்திரையே நிறுமத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அலுவலகக் கையெழுத்தாகும். நிறுமத்தின் பெயரையே பொது முத்திரையாக செதுக்கப்பட்டுள்ளது. எந்த ஒர் ஆவணமும் நிறுமத்தின் பொது முத்திரை இடப்பட்டிருந்தால் மட்டுமே ஏற்கப்படும். அவ்வாறு இல்லையெனில் அதற்குச் சட்டப் பூர்வ அங்கீகாரம் இல்லை. அதாவது அந்த ஆவணம் நிறுமத்தினால் வெளியிடப்பட்டதன்று எனப் பொருள்.



vii. வழக்காடும் திறனும் மற்றும் வழக்கில் பதில் சொல்லும் உரிமையும்

ஒரு நிறுமம் தன் உறுப்பினர்களிடம் வேறுபட்டு தனது பெயரில் வழக்கு தொடுக்கவும், எதிர் வழக்காடவும் நிறுமத்திற்கு சட்டபூர்வ உரிமையுள்ளது.

viii. தனிப்பட்ட மேலாண்மை

இயக்குநரவையே ஒரு கூட்டுப் பங்கு நிறுமத்தை மேலாண்மை செய்கிறது. பங்குதாரர்கள் நிறுமத்தை மேலாண்மை செய்ய முடியாது. பங்குதாரர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இயக்குநர் அவை நிறுமத்தை மேலாண்மை செய்கிறது.

ix. ஒரு பங்கு – ஒரு வாக்கு

ஒரு பங்கு ஒரு வாக்கு என்பது நிறுமத்தின் வாக்கெடுப்பு தத்துவமாகும். அதாவது ஒரு நபர் 10 பங்குகள் வைத்திருந்தால் அவருக்கு 10 வாக்குகள் உண்டு. கூட்டுறவு அமைப்பின் "ஒரு நபர் – ஒரு வாக்கு" என்ற விதிக்கு மாறானது ஆகும். ஒரு நிறுமத்தின் ஒரு பங்குநர் எத்தனை பங்குகள் வைத்துள்ளனரோ அதற்குச் சமமான ஓட்டுரிமை உண்டு.

நன்மைகள்

கூட்டுப் பங்கு நிறுமம் பல நன்மைகளை உடையது அவை பின்வருமாறு.

i. பேரளவு மூலதனம்

தனியாள் வணிகம் மற்றும் கூட்டாண்மையைக் காட்டிலும் நிறுமத்திற்குப் பேரளவு மூலதனத்தைத் திரட்ட இயலும். பேரளவு மூலதனம் என்பது பெரிய அளவு மூலதனத்தைத் திரட்டி அவற்றைப் பெரிய தொழில் நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்வதாகும். உதாரணமாக ரிலையன்ஸ் தொலைபேசி நிறுவனம் ரூ. 25,000 கோடிக்கும் அதிகமாக மூலதனம் செய்துள்ளது. தனியாள் வணிகமோ அல்லது கூட்டாண்மையோ இதேபோல் பேரளவு மூலதனத்தைத் திரட்ட இயலாது.

ii. வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு

பங்குதாரரின் பொறுப்பு வரையறுக்கப்பட்டதாகும் பங்குதாரரின் இடர் என்பது பங்குகளின் முகமதிப்பில் செலுத்தப்படாத தொகை மட்டுமே பொறுப்பாகும்.

XI_Tamil_commerce 1-15_001-147.indd 50 12/16/2022 7:24:25 PM